

1500360-62.2021.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... reconhecido pela jurisprudência.

PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE

POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500360-62.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500360-62.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282702/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 20862063 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

668/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2282702 - 01º D.P. REGISTRO, 668/21/429 -

01º D.P. REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THOMAS KOMATSU LEITE DE SOUZA ABY AZAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 120/121) em face de THOMAS KOMATSU LEITE DE SOUZA ABY AZAR, qualificado às fls. 05, porque, consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 14 horas e 30 minutos, no interior das "Lojas Pernambucanas", localizada na Avenida Prefeito Jonas Banks Leite, nº 497, Centro, nesta cidade e

Comarca de Registro, o denunciado, subtraiu, em proveito próprio, uma Fritadeira Elétrica da marca Philco, pertencente ao estabelecimento comercial, avaliada em R\$ 469,99, conforme informações de fls. 110.

Por tais razões, pleiteou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a condenação do acusado THOMAS KOMATSU LEITE DE SOUZA ABY AZAR como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia no dia 29/11/2021(fl. 123/124), o réu foi citado à fl. 138 e apresentou resposta à acusação às fls. 144/145.

O recebimento da denúncia foi confirmado (fl. 149). Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o denunciado interrogado pelo sistema audiovisual.

As alegações finais foram apresentadas, sendo que o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da inicial. A Defesa do acusado postulou absolvição dada à fragilidade das provas. Subsidiariamente, requereu a menor das penas, com regime diferente do fechado.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, o denunciado, aproveitando-se da menor vigilância devido a grande circulação de pessoas na loja, entrou no local, subtraiu a fritadeira elétrica e deixou a loja de posse do bem.

Contudo, um dos colaboradores do estabelecimento percebeu a subtração e o seguiu até ingressar numa casa na Rua Joaquim Marques Alves, nº 151. Acionada, a polícia militar ingressou na moradia e localizou o bem subtraído. (...)”

Do tipo penal:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A conduta imputada ao acusado é a de no contexto fático acima indicado, subtraiu, em proveito próprio, uma Fritadeira Elétrica da marca Philco, pertencente ao estabelecimento comercial, avaliada em R\$ 469,99, conforme informações de fls. 110. A pretensão punitiva estatal merece acolhida. Senão vejamos.

Da Materialidade:

No que respeita à materialidade é certa e vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 09, tabela de preço do bem (fl. 110), bem como pela prova oral colhida.

Da autoria:

Igualmente certa é a autoria que recai na pessoa do acusado THOMAS KOMATSU LEITE DE SOUZA ABY AZAR.

Durante seu interrogatório, colhido pelo sistema audiovisual, confessou os fatos.

Admitiu ter subtraído o bem. Disse ter assim agido para usar drogas. Mencionou estar arrependido e que pretende buscar tratamento para o vício.

O acusado THOMAS KOMATSU LEITE DE SOUZA ABY AZAR declarou que

A confissão do acusado foi corroborada por todas as outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O valor da confissão como prova, desde que corroborada por outros elementos, já foi reconhecido pela jurisprudência.

PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, preso em flagrante, de que não estava envolvido com o tóxico apreendido, sem arrimo no quadro probatório, não é suficiente para rechaçar a tese acusatória. 2. A confissão judicial, quando em sintonia com os demais elementos de convicção trazidos ao processo, é válida e deve ser levada em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do

juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 4. A dissimulação, mormente no tráfico de drogas, é elemento essencial para a obtenção do resultado criminoso pretendido, não sendo correto o agravamento da pena por ter o agente procurado evitar ao máximo a ação das autoridades responsáveis por coibir a referida conduta. (TRF 04ª R.; ACr 2007.72.03.001599-7; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 14/05/2008; DEJF 28/05/2008; Pág. 875) LEI 11343, art. 33 CP, art. 65.

Da prova oral colho:

O representante da vítima Adilson Teixeira Dos Santos, declarou que na data dos fatos estava trabalhando no estabelecimento vítima quando avistou o requerido deixando a loja com uma mercadoria sem efetuar o pagamento. Disse ter seguido o requerido e ter visto quando ele adentrara uma residência. Salientou que a Polícia chegou e ingressou na residência, recuperando o objeto furtado e prendendo o réu. A testemunha Cristiane Sumaqueiro Santos, policial militar, declarou que ter sido acionada para atender a um furto nas lojas pernambucanas. Mencionou que com seu colega soube que um dos funcionários havia visto e seguido o furtador. Salientou que chegaram a uma residência apontada como do acusado, local em que adentraram com o consentimento da mãe do acusado. Finalizou dizendo ter encontrado o bem subtraído, no quarto do requerido, tendo conduzido todos à DEPOL. Informou que o representante da loja reconheceu o produto. Esclareceu que o acusado estava na casa e não admitira o furto.

Como se conclui, o requerido logrou arrebatrar o objeto subtraído conduzindo-o até a residência dele, demonstrando que o crime fora levado a efeito, uma vez que o agente retirou o bem da esfera de disponibilidade da vítima, sendo certo que somente fora recuperado o bem com ajuda da genitora do réu que permitira a entrada dos policiais na casa em que vivia com o acusado, sendo lá recuperada a res furtiva.

Na hipótese, respeitado o entendimento da defesa, não se revela aplicável a tese de que o crime fora impossível, porque o agente não só tivera meios para lograr a consumação do crime, como efetivamente o consumara.

O crime de furto restou consumado vez que o autor dos fatos logrou inverter a posse da res furtiva e nela se manter.

O furto, pois, consuma-se desta forma, ou seja, com a inversão da posse, ainda que breve e não mansa e pacífica, como aconteceu no caso presente. É o que aduz a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. PENA- BASE. FIXAÇÃO. 1. O furto consuma- se com a inversão da posse, ainda que por breve período, não sendo necessário que esta seja mansa e tranqüila. 2. O envolvimento do acusado em outros fatos criminosos, refletindo, de forma negativa, no exame da personalidade, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Recurso improvido. (TJ-DF; Rec. 2005.03.1.023064-6; Ac. 323.605; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. César Loyola; DJDFTE 21/10/2008; Pág. 85)..

Cumpra salientar que, mais uma vez respeitada as palavras da dedicada Defesa, entendo novamente inadequado reconhecimento de atipicidade material ao fato, por aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, a uma: o bem possui valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) valor que merece ser destacado na humilde região do vale do ribeira; a duas, porque o requerido apresenta reincidência específica (fls. 50/60), a obstar o reconhecimento da tese, na forma da jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio. Tal justificativa encontra respaldo nesta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711420 ES 2021/0392972-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

O dolo do agente restou evidenciado. A conduta do denunciado THOMAS KOMATSU LEITE

DE SOUZA ABY AZAR, decerto, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do artigo 155, caput, do Código Penal.

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu THOMAS KOMATSU LEITE DE SOUZA ABY AZAR como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

IV. DA FIXAÇÃO DA PENA:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo réu não vai muito além do que o desvalor da ação e do resultado coligidos pelo legislador. O acusado possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu possui diversas anotações em sua Folha Penal, demonstrando personalidade voltada à prática delitiva (fls. 50/60). Conduta social e personalidade: restaram denegridas. Motivos do Crime: não apurados.

Circunstâncias do Crime: não desfavorecem o acusado. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são ínsitas ao delito. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao réu, aplico-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fls. 50/60), compenso as modificadoras.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente SEMIABERTO (art. 33, §2º, "c" do Código Penal) ante a reincidência reconhecida e 11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Substituição: Incabível ante a reincidência específica reconhecida (art. 44 e seguintes do CP).

Sursis: Incabível ante a reincidência reconhecida.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Concedo ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista o tempo de prisão provisória que perdura desde 16 de outubro de 2021, como bem requerido pela Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO (CPP, art. 387, §1º). (b)

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar indenização por falta de parâmetros (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f)

Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça, deixo de determinar a expedição da guia de recolhimento provisório. (g) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena. Em função do art. 201, § 2º, do CPP, comunique-se ao ofendido.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Registro, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA